

Internationales Wirtschaftsrecht und Europarecht

Einführung: Internationales Wirtschaftsrecht

Ludwigshafen University of Business and Society
University of Applied Sciences



1. Einführung in das Internationale Wirtschaftsrecht (10.10.2025)

- Internationale Beziehungen
- Internationale Politische Ökonomie
- Internationales Wirtschaftsrecht

2. Quellen des Rechts (17.10.2025)

- Rechtskollission
- Subjekte des Internationalen Wirtschaftsrechts

3. EU Recht (24.10.2025)

- Geschichte der Europäischen Union und Organe
- Rechtsquellen der EU; Grundrechte
- Gesetzgebung, Gesetzesdurchsetzung, Rechtsschutz und Politiken der EU

4. WTO (31.10.2025)

5. WTO (7.11.2025)

6. WTO-Planspiel (14.11.2025)

Einführung: Internationales Wirtschaftsrecht

Ludwigshafen University of Business and Society
University of Applied Sciences

7. Internationales Vertragsrecht (21.11.2025)

- ROME I-VO
- UN Sales Law
- INCOTERMS

8. Internationales Außenwirtschaftsrecht (28.11.2025)

9. Außenwirtschaftsrecht, Internationale Finanzpoltik (5.12.2025)

10. Referate (12.12.2025; 19.12.2025; 9.1.2026)



1. Einführung

(1) Internationale Beziehungen

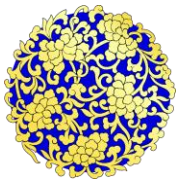
(2) Internationale politische Ökonomie

(3) Internationales Wirtschaftsrecht

Leistungsnachweis

Referate in Gruppe

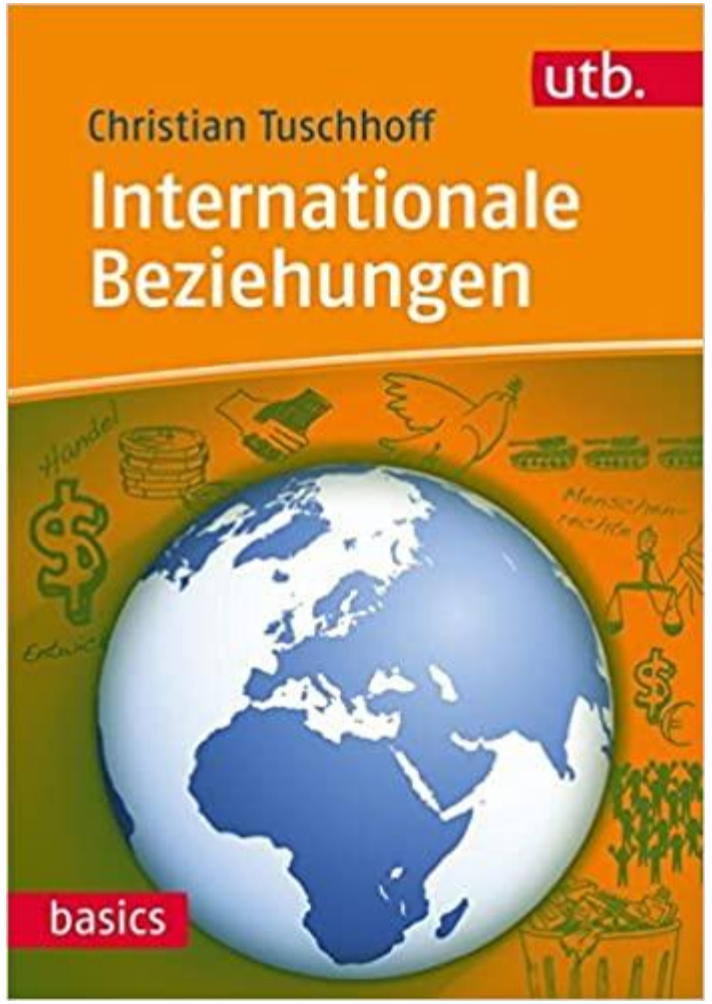
Sie erhalten via OLAT Referatsthemen zum Thema. Sie werden in Gruppen von 3-4 Personen eingeteilt. Die Referate werden am OAI in Präsenz abgehalten (siehe Terminkalender). Kommilitonen dürfen oder besser sollen dabei sein und Fragen stellen. Ein kurzes schriftliches Paper in Form eines Handouts oder einer PPT ist vorzulegen und bei OLAT zu hinterlegen.



Internationale Beziehungen

Was sind Internationale Beziehungen?

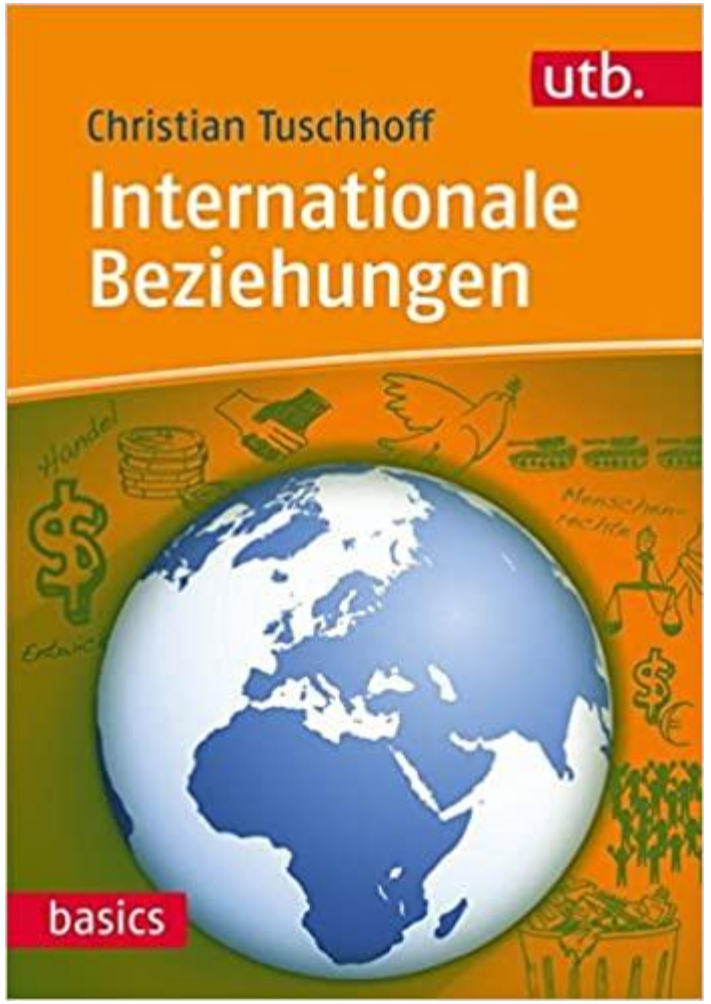
- ✓Teildisziplin der Politikwissenschaft
- ✓Bezieht sich auf Gesamtheit der Interaktionen von Akteuren, die an grenzüberschreitenden Aktivitäten beteiligt sind, sowie auf formellen und informelle Institutionen, die grenzüberschreitende Handlungen regeln



Internationale Beziehungen

Themengebieten:

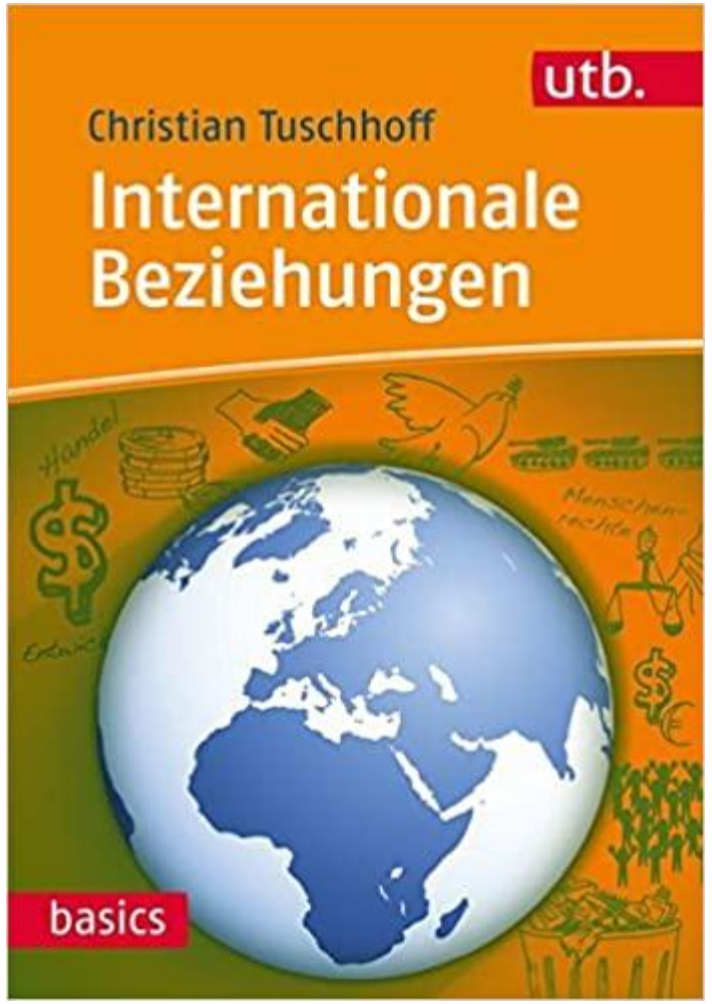
- Krieg und Frieden – Verteilungskonkurrenz und -konflikt
- Demokratischer Frieden
- **Internationale Handelspolitik**
- **Internationale Finanzbeziehungen und Interdependenzen**
- Ursachen für Armut und Reichtum in der Welt – Geographie versus Demokratie
- Migration
- Menschenrechte
- Internationale Umweltpolitik



Internationale Beziehungen

Analyserahmen: Interessen, Interaktionen, Institutionen

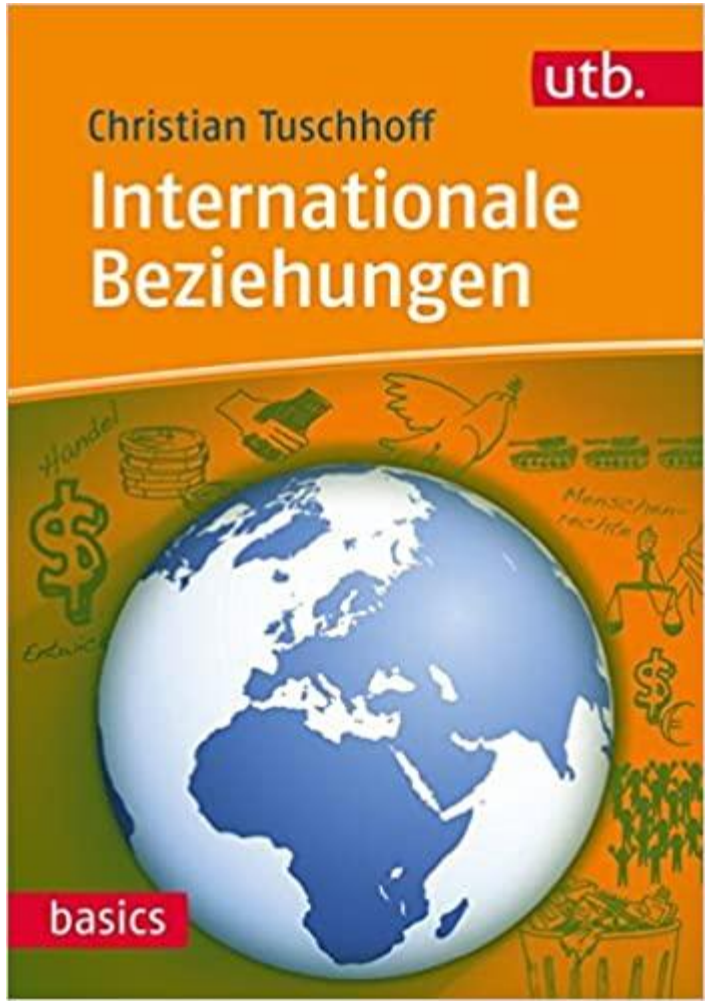
- **Interessen** stellen diejenigen Ziele dar, die politische Akteure durch politisches Handeln erreichen wollen; Rangordnung der politischen Ziele wird Präferenzen genannt
- **Interaktionen** sind mögliche oder tatsächliche Kombinationen der Entscheidungen von zwei oder mehr beteiligten Akteuren, die zu einem politischen Ergebnis führen
- **Institutionen** sind Regeln im weitesten Sinne, die in einer sozialen Gemeinschaft geteilt werden



Internationale Beziehungen

Ergebnisse: Konflikt, Kooperation, Harmonie

- **Konflikte** sind eine Interessen- oder Willenskonkurrenz zwischen zwei oder mehreren Akteuren
- Von **Kooperation** wird gesprochen, wenn die beteiligten Akteure jeweils ein Politikanpassung vornehmen, die wechselseitig zu einer höheren Kompatibilität der Interessen führt
- **Harmonie** besteht, wenn zwischen Akteuren keine Interessens- oder Willenskonkurrenz auftritt oder wenn nicht an Bedingungen gebundene politische Maßnahmen einer Seite zu einer höheren Kompatibilität der Interessen führen



Internationale Beziehungen

Großtheorien Internationaler Beziehungen: Neorealismus, Institutionalismus, Liberalismus, Konstruktivismus

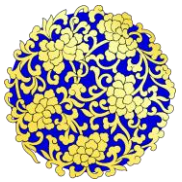
- **Neorealismus:** Realismus wurde von dem Philosophen Thucydides (460-400 AC) geprägt. Im kalten Krieg wird er von Henry Kissinger vertreten.
- **Kernannahmen**: 1. Das internationale System ist von *Anarchie* gekennzeichnet. 2. Staaten sind die zentralen Akteure in Internationalen Beziehungen. Alle anderen Arten von Akteuren können bei der Forschung vernachlässigt werden.
- Unter Anarchie wird nicht Chaos verstanden, sondern die Abwesenheit einer zentralen Autorität, die es vermag, für alle Akteure bindende Regeln zu setzen und gegen Widerstände durchzusetzen

$\Rightarrow$ Gegenteil von Hierarchie

Internationale Beziehungen

Institutionalismus

- Ideengeschichtlich knüpft Institutionalismus an klassische liberale Volkswirtschaftstheorie an, also Adam Smith und John Stuart Mill
- Institutionalisten stimmen mit den Neorealisten überein, dass Staaten die wichtigsten Akteure in Internationalen Beziehungen sind und dass Anarchie en wesentliches Merkmal des internationalen Systems ist
- Teilen jedoch nicht die Schlussfolgerung, dass Staaten vorrangig nach Sicherheit und Überleben streben müssen und deshalb unaufhörlich in Konflikt miteinander geraten
- Interesse an Wohlstandsmehrung ist Staaten gemein, kann durch Kooperation erreicht werden
- Größerer Wohlstand wird durch Spezialisierung und Arbeitsteilung erreicht



Internationale Beziehungen

Liberalismus

- Ideengeschichtlich knüpft Liberalismus an John Locke, Immanuel Kant und in wirtschaftswissenschaftlicher Hinsicht an David Riccardo
- **Kerngedanke:** Das Verhalten von Staaten hängt maßgeblich von einer Vielzahl innenpolitischer Faktoren ab, ohne deren Berücksichtigung es nicht verstanden werden kann
- Staaten können nicht als eine Einheit verstanden werden (Gegensatz zu Neorealisten und Institutionalisten)
- Nach außen gerichtetes Verhalten hängt maßgeblich davon ab, ob es eine Demokratie oder autoritär regierte Diktatur ist

$\Rightarrow$ Theorie des demokratischen Friedens (zwei Demokratien kommen fast nicht in eine kriegerische Auseinandersetzung

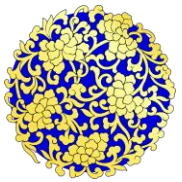
Internationale Beziehungen

Konstruktivismus

- ❖ Nicht die materiellen Faktoren entscheiden über Konflikt oder Kooperation, sondern immaterielle, insbesondere Vorstellungswelten von Menschen und sozialen Gruppen
- ❖ Rationalismus behauptet, das Wesen sozialen Lebens bestehe aus dem materialistischen Gewinnstreben, dagegen hält Konstruktivismus, immaterielle Vorstellung von „richtig“ und „falsch“ oder „gut“ und „böse“ prägend für die soziale Welt
- ❖ Nach Konstruktivismus sind Interessen von Akteuren nicht vereinfachend auf vorwiegend ökonomische Kosten-Nutzen-Kalküle aufgefasst werden können

⇒ Wesentlich sind soziale Normen

⇒ Samuel Huntington zog daraus den Schluss, dass moderne internationale Beziehungen in einer Konfrontation von Zivilisationen münden



Internationale Politische Ökonomie

- Internationale Politische Ökonomie lässt sich nur sehr vereinfacht als internationale Wirtschaftsbeziehungen umschreiben



Internationale Politische Ökonomie

Themen und Forschungsfragen:

- Wie funktioniert Ökonomie?
- Was ist Globalisierung?
- Wie verändert weltwirtschaftliche Globalisierung staatliche und private Handlungsoptionen?
- Mit welchen politischen Strategien ist dem Staatsziel ‚Wohlfahrt' näherzukommen?
- Wie unterscheiden sich gesellschaftliche Interessen und Ideen gegenüber der Rolle des Staates bei der Steuerung der Ökonomie?

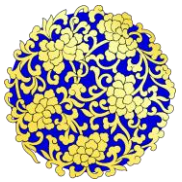
Internationales Wirtschaftsrecht – Einführung

Herdegen, Matthias, Internationales Wirtschaftsrecht, 9. Auflage, 2011.

Schöbener, Burkhard/Herbst, Jochen/Perkams, Markus, Internationales Wirtschaftsrecht, 2010.

Schlechtriem, Peter/Schroeter, Ulrich, Internationales UN-Kaufrecht, 5. Auflage, 2013.

Tietje, Christian (Hrsg.), Internationales Wirtschaftsrecht, 2. Auflage, 2015.

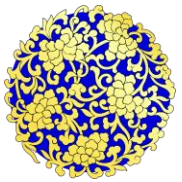




Internationales Wirtschaftsrecht – Einführung

Text UN-Kaufrecht CISG http://cisg7.institut-e-business.de/pdf/gesetze/Deutschland.pdf

Urteile des CISG unter:
http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2375&dsmid=14276



Internationales Wirtschaftsrecht – Einführung

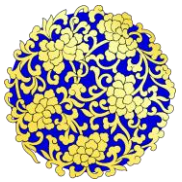
Worum geht es?

- Internationalisierung des Rechts
- Internationales Privatrecht (IPR)/ Internationales Wirtschaftsrecht (IWR)
- Wirtschaftsvölkerrecht/ Internationales Wirtschaftsrecht
- Globales Einheitsrecht?



Internationales Wirtschaftsrecht – Einführung

- Bedeutung des IWR
- Globalisierung der Wirtschaftsbeziehungen:
  - Integration vor allem der Kapitalmärkte und des Warenverkehrs
  - Abbau von Handelshemmnissen
  - Schaffung eines internationalen Währungssystems
  - Privatisierung öffentlicher Unternehmen
  - Standortwettbewerb wirkt sich auf rechtliche Rahmenbedingungen aus
  - Verteilungsgerechtigkeit



Internationales Wirtschaftsrecht – Einführung

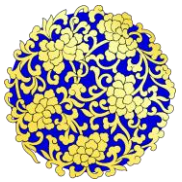
- Verlust der unumstrittenen Steuerungsfähigkeit des Staates durch internationales Wirtschaftsrecht zu kompensieren (Wirtschafts- und Finanzkrise 2008)
- Ob dieser Verlust durch internationales Wirtschaftsrecht aufgefangen werden kann, bleibt fraglich!
- Aktuell ist die Frage zu verneinen!
- Bedeutung von Internationalem Wirtschaftsrecht wird derzeit Infrage gestellt
- Aufgabe der Idee wirtschaftlichen Globalisierung und des internationalen Freihandels
- Decoupling

Internationales Wirtschaftsrecht – Begriff

- Bis heute Begriff „Wirtschaftsrecht“ umstritten

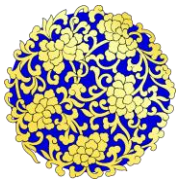
⇒Internationales Wirtschaftsrecht ebenso umstritten

- Umfang der umfassten Sachbereiche:
  - ❖Handel mit Gütern und Dienstleistungen
  - ❖Schutz des geistigen Eigentums
  - ❖Währungs- und Finanzwesen
  - ❖Kommunikation
  - ❖Verkehr
  - ❖Teilgebiete: Arbeits-, Sozialrecht, Umweltschutz



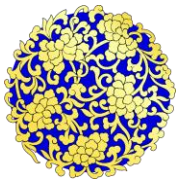
Internationales Wirtschaftsrecht – Einführung

- Rechtliche Ordnung für internationalen Handel mit Waren und Dienstleistungen, internationalen Kapitalverkehr, grenzüberschreitende Niederlassung von Unternehmen und Wanderung von Arbeitskräften
- Regelung internationaler Wirtschaftsbeziehungen im Geflecht von völkerrechtlichen und nationalen Normen
  - Völkerrecht
  - Nationales Außenwirtschaftsrecht
  - Zivilrechtliche Elemente des nationalen Wirtschaftsrechts
  - Internationales Privatrecht regelt, welche nationale Rechtsordnung auf Beziehungen zwischen den Parteien Anwendung findet (Kollisionsrecht)



Wirtschaftsvölkerrecht

- Völkerrecht zielt auf Ordnung der zwischenstaatlichen Beziehungen und des Menschenrechtsschutzes
- **Rechtsquellen des Völkerrechts** nach Art. 38 Abs. 1 Statut des Internationalen Gerichtshofs:
  - Völkerrechtliche Verträge
  - Internationales Gewohnheitsrecht als Ausdruck einer allgemeinen, als Recht anerkannten Übung, wird auch als „soft law“ bezeichnet
  - Allgemeine Rechtsgrundsätze, die von den Kulturvölkern anerkannt sind
  - Richterliche Entscheidungen
  - Völkerrechtslehre



Wirtschaftsvölkerrecht: Inhalt

- Verträge über zwischenstaatlichen Wirtschaftsverkehr
- Bindung der Vertragsstaaten
- Keine Gesetzgebungsorgane
- Keine zentrale Regierung
- Keine unmittelbare Geltung für Unternehmen und Privatpersonen in Vertragsstaaten
- Umsetzung in nationales Recht erforderlich



Öffentliches Recht

Für die kontinentale Rechtswissenschaft ist eine grundlegende systematische Einteilung des gesamten Rechts in öffentliches Recht und Privatrecht bezeichnend. Öffentliches Recht regelt, im Gegensatz zum Privatrecht, die Beziehungen des einzelnen Bürgers zum Staat und den übrigen Trägern öffentlicher Gewalt sowie das Verhältnis der Körperschaften öffentlichen Rechts bzw. der Träger öffentlicher Gewalt zueinander. Geht es dabei um das Verhältnis gleichberechtigter Staaten untereinander, spricht man vom Völkerrecht.

Quelle: Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Öffentliches Recht, online im Internet

Internationales Wirtschaftsrecht – Einführung

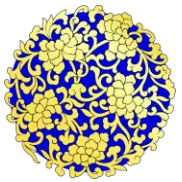
Abgrenzung zum Öffentlichen Recht

- Öffentliches Recht in Abgrenzung zum Zivilrecht
- Regelt NICHT das Verhältnis zwischen Privatpersonen oder Bürgern untereinander
- SONDERN ein Rechtsverhältnis, bei dem der Staat involviert ist
- Staatliche Organe untereinander oder Staat – Bürger
- Staat-Staat

Für Wirtschaftsrecht Abgrenzung zwischen Öffentlichem Recht und Zivilrecht kaum möglich!

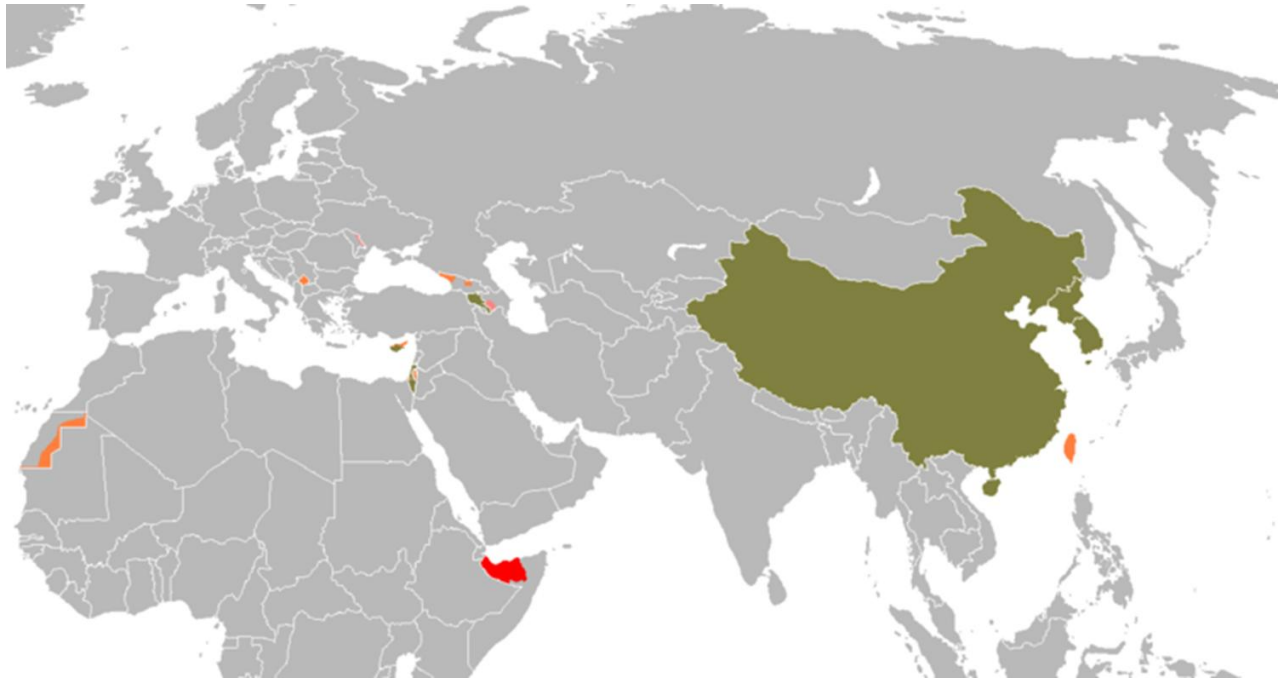
Internationales Wirtschaftsrecht – Staatsverträge

- Staatsverträge = Öffentliches Recht
- Staat drei Grundelemente:
  - Staatsmacht
  - Staatsvolk (Staatsangehörigkeit)
  - Staatsgebiet
  - Anerkennung als souveräner Staat



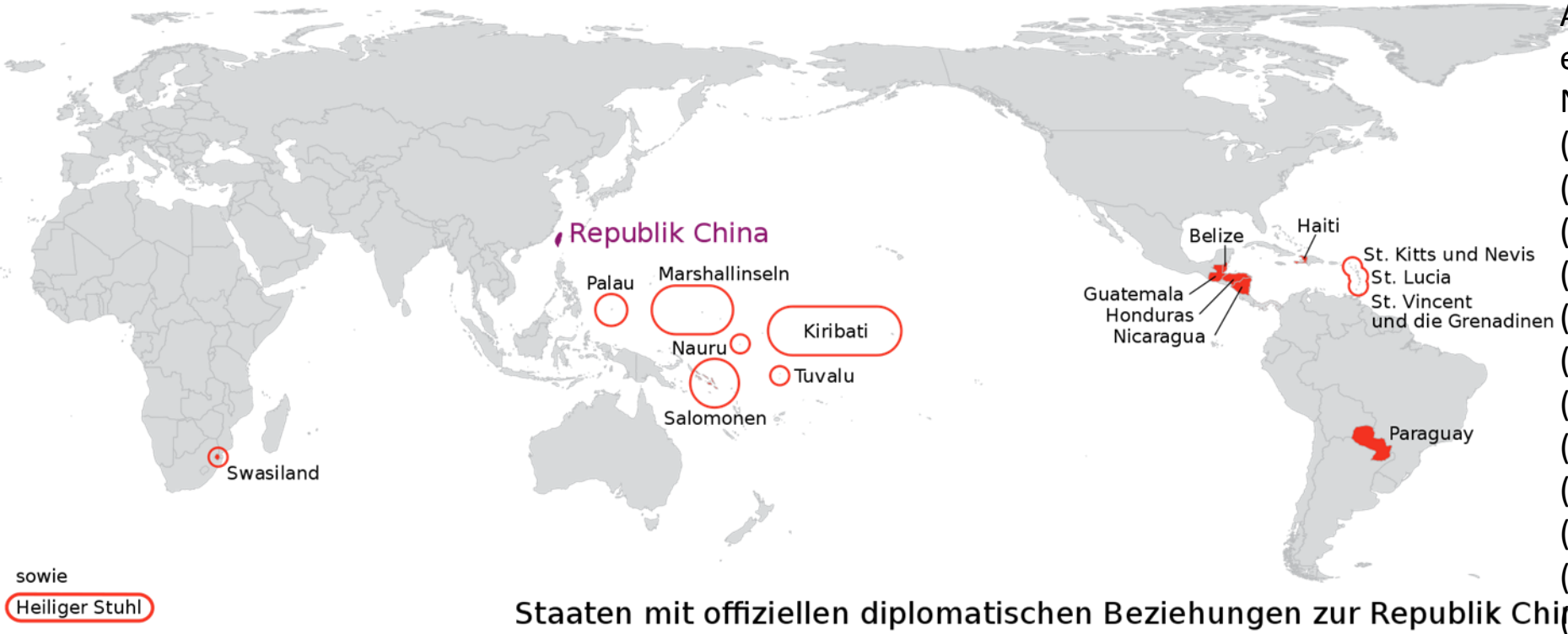
Internationales Wirtschaftsrecht – Einführung

Liste der von den Vereinten Nationen nicht als selbstständige Staaten anerkannten Gebiete (Quelle: Wiki)



Keinerlei internationale Anerkennung
Nicht-UNO-Mitglied, nur von anderen Nicht-UNO-Mitgliedern anerkannt
Nicht-UNO-Mitglied, von mindestens einem UNO-Mitglied anerkannt
UNO-Mitglied, von mindestens einem anderen UNO-Mitglied nicht anerkannt

Internationales Wirtschaftsrecht – Einführung



Staaten mit offiziellen diplomatischen Beziehungen zur Republik China

„Ein-Land-zwei-Systeme“?
Anerkennung Taiwans als eigenständiger Staat?
Nur:

(1) Belize (1989)
(2) Guatemala (1960)
(3) Haiti (1956)
(4) Heiliger Stuhl (1942)
(5) Honduras (1965)
(6) Marshallinseln (1998)
(7) Nauru (1980–2002, 2005)
(8) Nicaragua (1990)
(9) Palau (1999)
(10) Paraguay (1957)
(11) St. Kitts und Nevis (1983)
(12) St. Lucia (1984–1997, 2007)
(13) St. Vincent und die Grenadinen (1981)
(14) Swasiland (1968)
(15) Tuvalu (1979)

Staatsgebiet

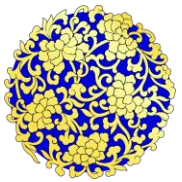
- Boden, Luft, Wasser
- Hoheitsgewässer gemäß UN-Seerechtskonvention = 12 Seemeilen (ca. 22 Km), dahinter rechtsfreier Raum = Hohe See
- Luftraumgrenze 100 km
- Im rechtsfreien Raum gilt Prinzip der Flagge, d. h. es gilt das Recht des Staates, unter dessen Flagge ein Schiff/Flugzeug fährt



Staatsgebiet

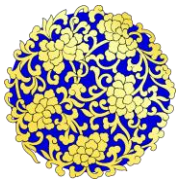
- Fall: Ein britisches Topmodel schlug an Bord einer Air-France-Maschine während eines Fluges von New York nach Paris über dem Atlantik die Flugbegleiterin mit brasilianischer Staatsangehörigkeit, weil ein Koffer nicht mit an Bord gekommen war. Welches Recht ist anwendbar?

- Antwort: Da sich das Flugzeug bereits im rechtsfreien Luftraum bewegt hatte, als die Angriffe stattfanden, richten sich die Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüche der Flugbegleiterin gegen das Topmodel nach dem Recht der Flagge, also bei der Air France nach französischem Recht.



Staatsgebiet

- Fall: Ein Kreuzfahrtschiff, das von Deutschland in Richtung Italien fuhr, wurde vor der spanischen Küste durch eine Riesenwelle getroffen. Dabei kam ein Passagier auf dem Schiff ums Leben. Das Schiff fuhr unter griechischer Flagge. Die Angehörigen fordern Schadensersatz und Schmerzensgeld vom Eigentümer des Schiffs. Welches Recht ist anwendbar?
- Antwort: Wenn das Schiff bereits im Hoheitsgewässer Spaniens war, dann gilt spanisches Recht. Wenn es noch auf hoher See war, gilt griechisches Recht.



Staatsangehörigkeit

Drei Möglichkeiten zum Erwerb:

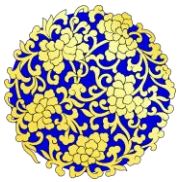
- Durch Abstammung von einem Elternteil (Recht des Blutes)
- Natürliche Person erwirbt Staatsangehörigkeit des Staates, in dem es geboren wurde (Recht der Erde)
- Einbürgerung

- Problem beim Recht der Erde: Staatsangehörigkeits-Tourismus

Ratifikation

(lat. Ratus facere = gültig machen)

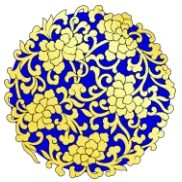
Ein Vertrag zwischen Staaten (völkerrechtliche Ebene) wird allerdings erst dann unmittelbar anwendbares innerstaatliches Recht (staatliche Ebene), wenn er ratifiziert wurde. Die Ratifikation erfolgt im Wege des Gesetzgebungsverfahren des jeweiligen Staates. Zwischen dem völkerrechtlichen Abschluss eines Staatsvertrages und der Umsetzung in innerstaatliches Recht kann daher viel Zeit vergehen.



2. Rechtsquellen und Wirtschaftsordnung

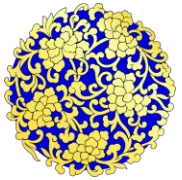
Verträge über Wirtschaftsverkehr

- ROM I VO
- Die Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht, Kurzbezeichnung Rom-I-Verordnung, vom 17. Juni 2008 ist eine Verordnung, die das Internationale Privatrecht der Europäischen Union im Bereich vertraglicher Schuldverhältnisse regelt. Sie trat am 17. Dezember 2009 in allen EU-Staaten mit Ausnahme Dänemarks in Kraft.
- UN-Kaufrecht (CISG = United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods)



Verträge über Wirtschaftsverkehr

- Charta einer Internationalen Handelsorganisation (ITO) von 1948 trat nie in Kraft
- GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) als handelspolitischer Teil der ITO zur Beschränkung von Importzöllen und anderen Handelshemmnissen
- Zusammen mit weiteren Vereinbarungen unter dem Dach der 1994 geschaffenen WTO (World Trade Organization) hat sich GATT zu einem umfassenden Ordnungsrahmen für die Liberalisierung des Handelsverkehrs entwickelt

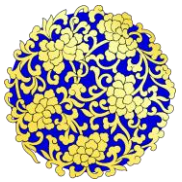


Regionale Abkommen

- Europäische Union als eigenständige Rechtsordnung mit bundesstaatlichen Elementen
- Vertrag über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) verbindet die EU mit der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA)

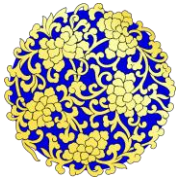
Regionale Abkommen

- North American Free Trade Agreement (NAFTA) als Freihandelszone zwischen USA, Kanada und später Mexico
- **Begriffe: In einer Freihandelszone bestehen keine Binnenzölle, in einer Zollunion besteht darüber hinaus ein einheitlicher Außenzoll**
- Lateinamerikanische Integrationsassoziation (ALDAI), Abkommen von Cartagena (Andenpakt), MERCOSUR
- ASEAN, ACFTA, APEC



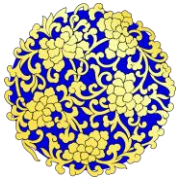
ASEAN

- ASEAN (*Assoziation of Southeast Asian Nation* = Vereinigung Südostasiatischer Staaten) wurde 1967 gegründet, ursprüngliches Ziel: Eindämmung kommunistischer Expansion
- Internationale Organisation mit Sitz in Jakarta (Indonesien), Gipfeltreffen jährlich im November
- Gründungsstaaten: Indonesien, Malaysia, Philippinen, Singapur, Thailand
- Später: Brunei, Vietnam, Burma, Laos, Kambodscha
- 1977 Abkommen über wechselseitige Vorzugszölle



ASEAN

- Abkommen 2003 über Vorzugszölle sieht die allmähliche Aufhebung der Handelsschranken und die Schaffung einer Freihandelszone für Industrieprodukte vor (ASEAN – Free Trade Area= AFTA)
- Sieht deutliche Zollsenkung und Beseitigung nicht-tarifärer Handelshemmnisse vor, Vorbild ist Europäische Union
- Hat Freihandelsabkommen mit Australien, Neuseeland, Indien, Japan, Südkorea und China (AFTA)



ASEAN

- ASEAN geringe Institutionalisierung
- Höchstes Gremium jährliches Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten
- Programmatische Grundsatzentscheidungen in Form von Erklärungen (Declarations, chairman‘s statements)
- Weitere Gremien: ASEAN Standing Committe (für tägliches Geschäft), ASEAN High Council (für Streitbeilegung)
- Weitere Informationen: http://www.aseansec.org/

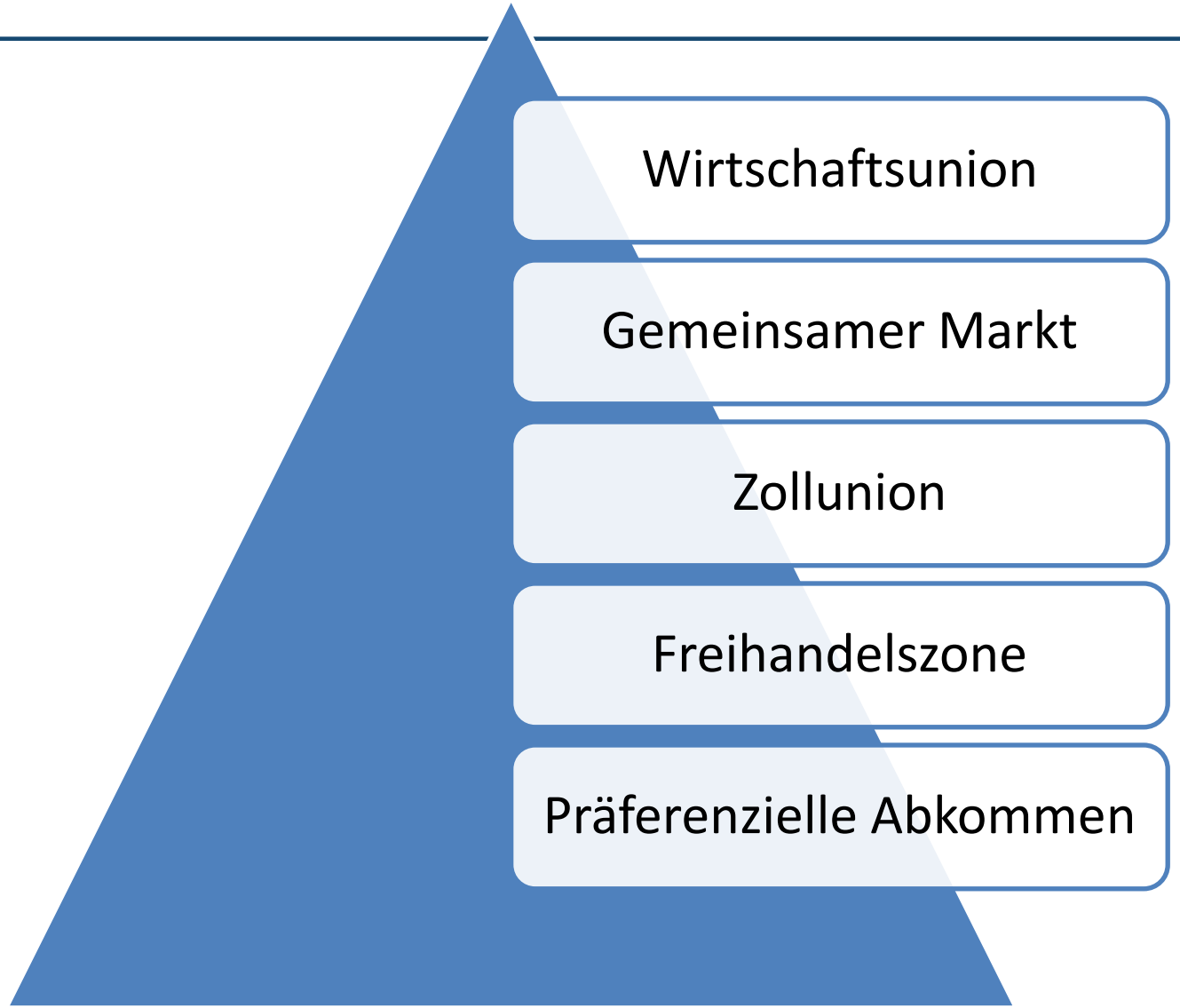
ACFTA

- Am 1.1.2010 trat das Freihandelsabkommen zwischen ASEAN und China in Kraft (ASEAN-China Free Trade Agreement – ACFTA)
- Abbau der Zölle um gut 90 % der Waren
- Beteiligt sind zunächst sechs ASEAN-Staaten (Brunei, Indonesien, Malaysia, Philippinen, Singapur, Thailand)
- Restliche Staaten folgen nach Übergangsfrist von fünf Jahren
- Mit 1,9 Milliarden Menschen größte Freihandelszone der Welt

APEC

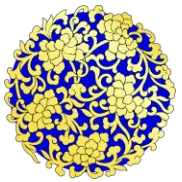
- 1989 Gründung der APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) für den pazifischen Raum
- Sitz in Singapur
- Mitglieder: Australien, Brunei, Chile, China, Hongkong, Indonesien, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Papua-Neuguinea, Peru, Philippinen, Russland, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand, USA
- Schaffung einer Freihandelszone wird angestrebt
- APEC beruht im Gegensatz zu anderen vertraglich begründeten Wirtschaftsräumen auf nicht-bindende Absprachen und trifft Entscheidungen im Konsens

Zuordnung von Handeslabkommen



Allgemeine Rechtsgrundsätze

- BGB und englisches *common law* haben auf Recht vieler Staaten eingewirkt, wie Lateinamerika, Afrika, Asien
- Verbot des Rechtsmissbrauchs
  - („Die Ausübung eines Rechts ist unzulässig, wenn sie den Umständen nach nur den Zweck haben kann, einem anderen Schaden zuzufügen.“ Z. B. §§ 226, 242 BGB)
- Institut der Verwirkung (= Verjährung)
- Grundsätze der ungerechtfertigten Bereicherung, der Geschäftsführung ohne Auftrag und von Treu und Glauben
- Haftungsdurchgriff
- Staatensukzession = Nachfolgestaat
- Verbot des venire contra factum proprium

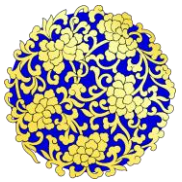


Venire contra factum proprium

- Zuwiderhandlung gegen das eigene frühere Verhalten
- Im deutschen Schuldrecht: Verbot des widersprüchlichen Verhaltens, Verstoß gegen Treu und Glauben gemäß § 242 BGB
- Gemeint ist unzulässige Rechtsausübung, bei der innerhalb eines Schuldverhältnisses der Berechtigte selbst eine tatsächliche Situation geschaffen hat, auf deren Bestand der andere Teil vertrauen durfte und vertraut hat
- Beispielsweise wenn der Berechtigte den anderen Beteiligten ausdrücklich davon abhält, die erforderliche Form zu wahren und sich dann später auf Formunwirksamkeit

Völkerrecht:

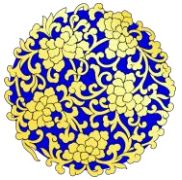
- Das *Venire contra factum proprium* wird im Völkerrecht zumeist als Estoppel bezeichnet
- Ein Staat darf von seiner bisherigen Praxis nicht zum Nachteil eines anderen Staates abweichen, der berechtigt auf die frühere Erklärung oder Praxis des anderen vertraut hat



Transnationales Recht

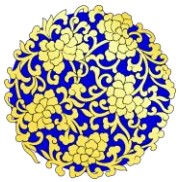
- Übereinstimmende Grundwerte bei der Beurteilung von Interessenkollisionen
  - „lex mercatoria“ oder internationale Handelsbräuche (z. B. International Commercial Terms, INCOTERMS)
  - Verbot von Bestechung und zivilrechtlicher Unwirksamkeit von durch Bestechung erwirkten Verträgen

- Verweis auf international anerkannte Rechtsgrundsätze in Verträgen wird zunehmend von nationalen Rechtsordnungen und Schiedsgerichten als Entscheidungsgrundlage anerkannt, es kommt dann nicht mehr darauf an, welches nationale Recht auf einen Streit Anwendung findet



Transnationales Recht

- ***Lex mercatoria*** bezeichnet das autonome, von den staatlichen Zivilrechtsordnungen losgelöste und nicht völkervertraglich geregelt Recht des internationalen Handels.



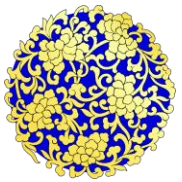
2. Rechtsquellen und Wirtschaftsordnung

2.1. Kollisionsrecht

2.1. Kollisionsrecht

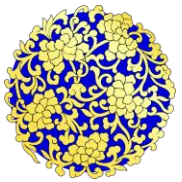
Definition:

Als Kollisionsnormen werden die Regelungen bezeichnet, die das Ziel haben, in Fällen mit Auslandsberührung zu klären, welche Rechtsordnung Anwendung findet. Bildlich gesprochen kollidieren also zwei oder mehr Rechtsordnungen miteinander.



2.1. Kollisionsrecht

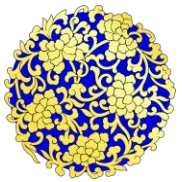
- Selbständiges Kollisionsrecht des deutschen Rechts im Einführungsgesetz zum BGB (Art. 3-46 EGBGB)
- Normen der gefundenen Rechtsordnung bezeichnet man als Sachnormen oder Sachrecht (nicht zu verwechseln mit Sachenrecht)
- Kollisionsnormen bestehen im Wesentlichen aus zwei Teilen, dem Anknüpfungsgegenstand und dem Anknüpfungspunkt



2.1. Kollisionsrecht: Anknüpfungspunkt

= Tatbestandsmerkmal, das zur rechtlichen Einordnung des Sachverhalts dient:

Schadensersatzforderung	→	Deliktsrecht
Erbfolge	→	Erbrecht
Mängel an der Kaufsache	→	Vertragsrecht



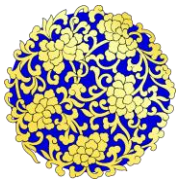
2.1. Kollisionsrecht: Anknüpfungspunkt

- Rechtsbegriff, der auf Rechtsordnung verweist
- Schlüssel zum Tor zu einer bestimmten Rechtsordnung
  - Staatsangehörigkeit
  - Wohnsitz
  - Gewöhnlicher Aufenthalt
  - Handlungsort
  - Belegenheitsort (= Grundstücke)
  - Parteiwille (Rechtswahl im Vertragsrecht)



2.1. Kollisionsrecht: Handlungsort

- Allgemein: Recht des Handlungsortes
- Aber: Ausnahme von der Tatortregel = Auflockerungs- oder Ausweichklauseln



2.1. Kollisionsrecht: Handlungsort

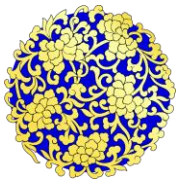
Fall:

Zwei Studierende, der A und der B aus Deutschland, beide deutsche Staatsangehörige, machten gemeinsam ein dreimonatiges Praktikum in Südafrika. Bei einem Wochenendausflug bog der am Steuer des PKW sitzende A unter Missachtung des in Südafrika geltenden Linksfahrgebots auf die rechte Fahrbahn der National Road ein und kollidierte frontal mit einem ordnungsgemäß links fahrenden Fahrzeug. B wurde bei dem Unfall schwer verletzt und klagt in Deutschland gegen den A auf Schadensersatz und Schmerzensgeld. Nach welchem Recht richtet sich die Haftung des beklagten A?

2.1. Kollisionsrecht: Handlungsort

Lösung:

- Fall mit Auslandsberührung: Kollisionsrecht
- Haager Übereinkommen von BRD nicht unterzeichnet
- EG-Verordnung ROM II-VO zu diesem Zeitpunkt von der BRD nicht ratifiziert
- Art. 40 I S. 1 EGBGB, Tatortregel

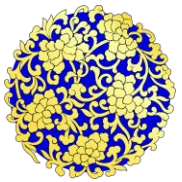


2.1. Wirtschaftskollisionsrecht

Welches Recht ist auf einen bestimmten Sachverhalt anzuwenden?

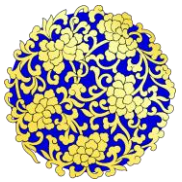
Anknüpfungspunkte für die Anwendung nationalen Rechts sind folgende Prinzipien:

- Territorialitätsprinzip = Ort der Handlung oder des Erfolgseintritts
- Personalitätsprinzip = Staatsangehörigkeit oder Wohnsitz des Handelnden
- Schutzprinzip = Schutz der staatlichen Sicherheit oder anderer hochwertiger inländischer Rechtsgüter
- Universalitätsprinzip = Verfolgung weltweit geächteten Verhaltens



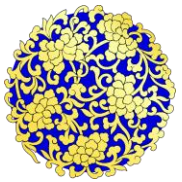
2.1. Nationales Wirtschaftsrecht

- Nationales Wirtschaftsrecht ist grundsätzlich gebietsbezogen
- Außenwirtschaftsrecht regelt grenzüberschreitenden Verkehr von Waren und Kapital
- Steuerungsinstrumente des Außenwirtschaftsrecht:
  - Zölle
  - Ein- und Ausfuhrbeschränkungen
  - Genehmigungsvorbehalte
  - Subventionen



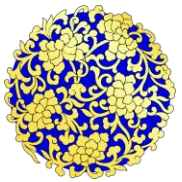
2.1. Exterritoriale Anwendung

- Extraterritoriale Anwendung nationaler Vorschriften ist bedeutendes Thema des internationalen Wirtschaftsrechts
- Regelungszweck bestimmter Vorschriften lässt sich oft nur durch Erstreckung auf Sachverhalte im Ausland erreichen
- Nach geltendem Völkergewohnheitsrecht muss „hinreichender Bezug“ zu dem gesetzgebenden Staat bestehen



2.1. Exterritoriale Anwendung

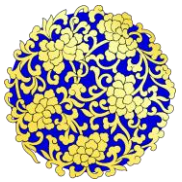
- Wirkungsprinzip als Ausdehnung des Territorialitätsprinzip: Auswirkungen eines Vorgangs betreffen einen Staat, während auslösende Handlung im Ausland vollzogen wird
  - Hauptanwendungsfall: Wettbewerbsrecht
  - Zellstoff-Fall: Preisabsprache ausländischer Produzenten, die auch für Verkäufe in der EU gelten sollten
  - Auflagen der Europäischen Kommission für Zusammenschluss Boeing/McDonnell; Untersagung Zusammenschluss Honeywell/General Electrics



2.1. Zellstoff-Fall

Im Zellstoff-Fall verhängte die Kommission der europäischen Gemeinschaft Geldbußen gegen die außerhalb der Gemeinschaften ansässigen Hersteller von Zellstoff, die untereinander Vereinbarungen über eine einheitliche Preisgestaltung getroffen hatten. Diese Preisabsprachen sollten auch für Verkäufe in den Gemeinschaften (durch die Hersteller oder Vertriebsgesellschaften) gelten. Der Europäische Gerichtshof sah die Erstreckung von Art. 81 EG (Art. 101 AEUV) als eine völkerrechtlich zulässige Anwendung des Territorialitätsprinzips an, da die Preisabsprachen eine Einschränkung des Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes bezweckten oder bewirkten.

Quelle: EuGH, verb. RS. 89, 104, 114, 116, 117, 125-129/85, Zellstoff, Slg. 1988, 5193.



2.1. Boeing/McDonell Fall

Im Fall Boeing/McDonell hat die Europäische Kommission nach Auseinandersetzungen mit den USA einen Zusammenschluss amerikanischer Flugzeughersteller im Hinblick auf die Auswirkungen auf den europäischen Flugzeugmarkt dem EG-Wettbewerbsrecht unterworfen und diese Fusion mit einschneidenden Auflagen genehmigt.

Quelle: ABl. EG 1997 L 336, S. 16.

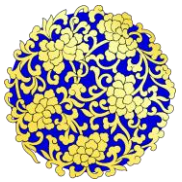
2.1. Honeywell Fall

Im Hinblick auf die schädlichen Folgen für den europäischen Markt für Flugzeugkomponenten hat die Europäische Kommission am 3.7.2001 die Übernahme des US-amerikanischen Unternehmens *Honeywell* durch das (ebenfalls US-amerikanische) Unternehmen *General Electrics* völlig untersagt.

Quelle: ABl. EG 2004 L 48, S. 1.

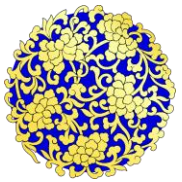
2.1. Exterritoriale Anwendung

- Verbot exzessiver Regelungen mit extraterritorialer Anwendung
- Begrenzung des Wirkungsgrundsatzes auf Verhalten, das im Inland erhebliche und vorhersehbare Wirkung hat („substantial, direct and foreseeable effect“, „reasonable“)
- Regelungskonflikte mit USA
  - US Wettbewerbsrecht hat schärfere Regeln als EU-Recht
  - Kontrolle des Verhaltens ausländischer Tochtergesellschaften von US Konzernen
  - Sanktionsgesetzgebung gegen Iran und Libyen mit Abwehrverordnung der EU



2.1. Forum shopping

- *Forum shopping* bezeichnet Gefahr, dass durch geschickte Rechtswahl der Gerichtsstand zur Streitbeilegung vor ein Gericht gelangt, das in der für die klagende Partei, die diesen Gerichtsstand ausgesucht hat, günstig urteilt
- Wohl eher theoretische Frage, da entsprechende Auswahl hohen Aufwand und Vorliegen der Voraussetzungen eine internationalen Gerichtsstandes erfordert



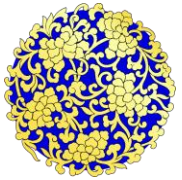
2. Rechtsquellen und Wirtschaftsordnung

2.1. Kollisionsrecht

2.2. Subjekte des IWR

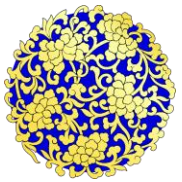
Subjekte des IWR

- Staaten
  - Träger von Regelungsgewalt
  - Teilnehmer an wirtschaftlichen Transaktionen
- Staaten sind in der Ausgestaltung ihrer Wirtschaftsordnung frei (Interventionsverbot)
- Modell der zentral gelenkten Wirtschaftsordnung mit Außenhandelsmonopol hat mit Zusammenbruch der kommunistischen Systeme Osteuropas an Bedeutung verloren
- Rechtfertigung staatlicher Betätigung bei Dienstleistungen von allgemeinen wirtschaftlichen Interessen („Daseinsvorsorge“)



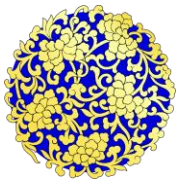
Subjekte des IWR

- Staatsunternehmen
  - Teilnahme von Staaten am Wirtschaftsverkehr über verselbständigte Unternehmen
  - Verwaltungsrechtliche Organisationsform oder Kapitalgesellschaft
- Haftungsdurchgriff auf Staat nur unter besonderen Umständen
  - Unterkapitalisierung
  - Rechtsmissbrauch
  - Reaktorunglück in Tschernobyl führte nicht zur Haftung des sowjetischen Staates



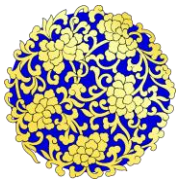
Subjekte des IWR

- Internationale Organisationen
  - Völkerrechtlicher Gründungsvertrag der Mitgliedsstaaten
  - Eigene Rechtspersönlichkeit
  - Regelungsfunktion (verbindliche Regeln zwischen Mitgliedsstaaten oder Empfehlungen)
  - Koordination und Konsultation
  - Unterstützungsfunktion



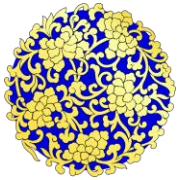
Subjekte des IWR

- Haftungsdurchgriff auf Mitgliedsstaaten bei wirtschaftlicher Betätigung?
  - Insolvenz des Internationalen Zinnrats
  - Gründungsdokumente internationaler Organisationen enthalten häufig Beschränkung der Haftung der Mitgliedsstaaten auf Beiträge



Fall: Internationaler Zinnrat

Im Fall des Internationalen Zinnrats (IZR), einer internationalen Rohstofforganisation mit Sitz in London, betrugen die Forderungen im Zeitpunkt der außergerichtlichen Streitbeilegung 513 Millionen englische Pfund. Es war das Ziel der Organisation, durch strategische An- und Verkäufe von Zinn über sog. Ausgleichlager einen ausgewogenen Weltmarktpreis für das Metall zu erreichen. Aufgrund risikoreicher Geschäfte des Lagermanagers an der Metallbörse hat sich der IZR 1985 gegenüber seinen Gläubiger in hohem Maße verschuldet.

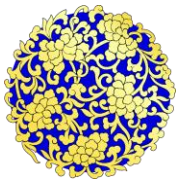


Fall: Internationaler Zinnrat

In den anschließenden Gerichtsverfahren vor verschiedenen Gerichten (EuGH, amerikanische und britische Gerichte) trat die Frage auf, ob Mitgliedsstaaten für zivilrechtlich begründete Verbindlichkeiten ihrer Organisation zu haften haben.

Diese Thematik wird kontrovers diskutiert und ist bis heute nicht geklärt.

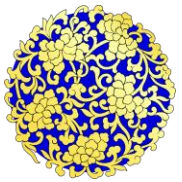
Folge der Zahlungsunfähigkeit des Internationalen Zinnrates (1985) war die Liquidation dieser Internationalen Organisation durch Vertrag, also *actus contrarius* zu ihrem Gründungsakt. Der Zinnrat wurde durch Vereinbarung 1990 aufgelöst



Subjekte des IWR

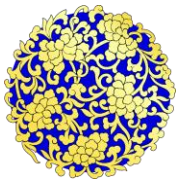
Wichtige internationale Organisationen:

- World Trade Organization (WTO)
- Sonderorganisationen der Vereinten Nationen
  - International Labour Organization (ILO)
  - Economic and Social Council (ECOSOC)
  - United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
  - United Nations Commission on International Trade (UNCITRAL)



Subjekte des IWR

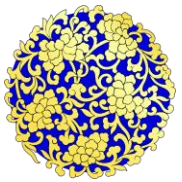
- **Internationaler Währungsfonds** (IWF)
  - Überwachung und Koordinierung von Wechselkursen und Geldpolitik
  - Vergabe von Krediten bei Zahlungsbilanzschwierigkeiten
- **Weltbank**
  - Darlehen für Entwicklungsländer
- **Regionale Entwicklungsbanken**
  - Asian Development Bank (Asiatische Entwicklungsbank – primäre Aufgabe ist Armutsbekämpfung)



Subjekte des IWR

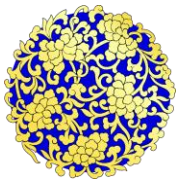
Regionale Wirtschaftsorganisationen:

- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
  - 30 größten Industrieländer der westlichen Welt
  - Abstimmung der Wirtschafts- und Währungspolitik
  - Förderung des Wirtschaftswachstums der Entwicklungsländer



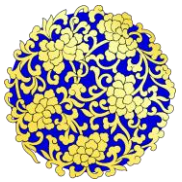
Subjekte des IWR

- Europäische Union (EU)
- 28 Mitgliedsstaaten
  - Hoher Grad an wirtschaftlicher, rechtlicher und politischer Integration
  - Eigene Rechtssetzungsbefugnis
  - Binnenmarkt und Währungsunion
- European Free Trade Association (EFTA)
  - Island, Norwegen, Schweiz, Liechtenstein
  - Integration in EU-Binnenmarkt durch EWR-Vertrag



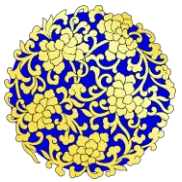
Subjekte des IWR

- Zwischenstaatliche Zusammenarbeit ohne Institutionalisierung in internationalen Organisationen:
  - G-7 bzw. ehemals G-8 (Achtergruppe)
    - Deutschland, Frankreich, GB, Italien, Japan, Kanada, USA und ~~Russland~~
    - „Weltwirtschaftsgipfel“
    - Gestaltung der Weltwirtschafts- und Währungspolitik
    - Gestaltung einer internationalen Finanzarchitektur



Subjekte des IWR

- G-20
  - Einbeziehung wichtiger Schwellenländer (Argentinien, Brasilien, China, Indien, Indonesien, Mexiko, Saudi-Arabien, Spanien, Südafrika, Südkorea, Türkei)
  - Bei der Bekämpfung der Finanz- und Wirtschaftskrise hat G-20 gegenüber G-8 stark an Bedeutung gewonnen
  - G-20: Hin zu einer Weltregierung?

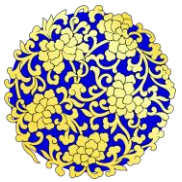


Subjekte des IWR

- Internationale Nichtregierungsorganisationen (NGO)
  - Gründung nach Recht einzelner Staaten
  - Beobachterstatus bei internationalen Organisationen
  - Einfluss auf das Verhalten von Staaten und Privaten
- Wichtige NGOs: Internationale Handelskammer Paris (ICC, Schiedsgericht), Greenpeace, Amnesty International, Transparency International, Attac

Subjekte des IWR

- Private Unternehmen
  - Träger des internationalen Wirtschaftsverkehrs
  - Kreditvergabe an finanzschwache Länder
- Wirksame Selbstbindung des Staates bei Verträgen mit privaten Unternehmen?
  - Staat kann sein eigenes Recht jederzeit ändern
  - Vertrag kann dem Zugriff des nationalen Rechts entzogen werden
  - Unternehmen erlangt dann beschränkte Völkerrechtssubjektivität



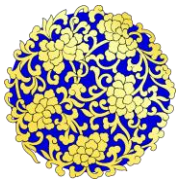


Subjekte des IWR

- Unternehmen sind nicht unmittelbar an menschenrechtliche Standards des Völkergewohnheitsrechts gebunden, aber Schutzpflichten der Vertragsstaaten
- Codes of Conducts für Unternehmen (Verhaltenskodex für Unternehmen)
  - OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen
    - Wirtschaftliche, soziale, ökologische Verantwortung
    - Menschenrechte
    - Lokaler Kapazitätsaufbau
    - Corporate Governance (=Grundsätze der Unternehmensführung)

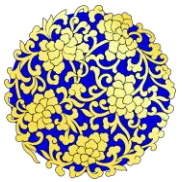
Codes of Conduct

- Implementierung von Sozialstandards
- Verbot der Kinderarbeit
- Zahlung von Löhnen, die die Lebenshaltungskosten decken
- Lohnkürzungen als Disziplinarmaßnahme sind nicht zulässig
- regelmäßige Höchstarbeitszeit pro Woche beträgt 48 Stunden
- wöchentliche Arbeitszeit einschließlich Überstunden soll nicht mehr als 60 Stunden betragen



Codes of Conduct

- Anspruch auf mindestens einen arbeitsfreien Tag pro Woche
- Recht auf Gründung von Arbeitnehmerorganisationen
- Verbot von Diskriminierung aufgrund persönlicher Eigenschaften oder Überzeugungen der Beschäftigten
- Zwangsarbeit, körperliche Bestrafung ist untersagt
- Sichere und gesundheitsverträgliche Arbeitsbedingungen



Subjekte des IWR

- Global Compact
  - Menschenrechte
  - Arbeitsstandards
  - Umwelt
  - Korruptionsbekämpfung
- Global Reporting Initiative (GRI)
  - Transparenz
  - Nachhaltigkeitsbericht vergleichbar Jahresabschluss

